

秘密保持契約書

(以下「甲」という)と株式会社 INSTINCT BROTHERS (以下「乙」という)とは、甲および乙の持つ情報を相手方に開示するにあたり、それぞれが有する秘密の保持に関し以下の通り合意し本契約を締結する。

第1条 (目的)

本契約は、甲又は乙がそれぞれ保有する情報を、相手方に対し提供または開示する際の条件を定めることを目的とする。

第2条 (秘密情報)

本契約において秘密情報とは、甲または乙が本契約の有効期間中に相手方に提供または開示した情報であって、次の各号に定めるものをいう。

当事者の一方(以下「開示者」という)が、相手方(以下「被開示者」という)に対し、提供または開示した技術上または営業上に関するものを含む一切の情報。

2. 前項の規定に拘わらず、次の各号に定める情報は、秘密情報から除外するものとする。

- (1) 開示者から開示を受ける前に、被開示者が正当に保有していたことを証明できる情報
- (2) 開示者から開示を受ける前に、公知となっていた情報
- (3) 開示者から開示を受けた後に、被開示者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
- (4) 被開示者が、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
- (5) 被開示者が、開示された情報によらず独自に開発した情報

第3条 (秘密保持)

甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を秘密として保持し、事前に開示者の承諾を得ることなく、第三者に開示または漏洩してはならない。

2. 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報について、自己の役員または使用人のうち、当該秘密情報を業務遂行上知る必要のある者に限定して開示するものとし、それ以外の役員または使用人に対して開示または漏洩してはならない。

第4条 (被開示者の責務)

甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を知得した自己の役員または使用人(秘密情報を知得後退職した者も含む)に対し、本契約に定める秘密保持義務の遵守を徹底させるものとする。

2. 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を知得後に退職した自己の役員または使用人の本契約条項に違反する行為について、相手方に対して一切の責を負うものとする。

第5条（第三被開示者）

甲及び乙は、業務上の必要から第三者に秘密情報を開示したときは（以下当該第三者を「第三被開示者」という）、当該第三被開示者に秘密情報を開示した当事者は、当該第三被開示者の本契約条項に違反する行為につき、相手方に対して一切の責を負うものとする。

第6条（管理責任）

甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報の秘密を保持するため、当該秘密情報の一部または全部を含む資料、記録媒体およびそれらの複写物等（以下「秘密情報資料」という）につき、秘密が不当に開示されまたは漏洩されないよう他の資料等と明確に区別を行い、善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。

第7条（禁止事項）

甲及び乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、次の各号に定める行為をしてはならない。

- (1) 相手方から開示された秘密情報を、本契約第1条に定める目的以外の他の目的に使用すること
- (2) 相手方から開示された秘密情報を必要範囲を越えて複製すること
- (3) 相手方から開示された秘密情報の一部または全部を含む秘密情報資料を、第三者に使用許諾し、または譲渡もしくは貸与すること

第8条（解除）

甲及び乙は、相手方に以下の事由が発生した場合は、相手方に対する書面による通知をもって本契約を解除することができる。

- (1) 第7条に違反し、相手方から改善勧告があったにも拘らず、改善が見られない場合
- (2) 相手方の信用状態に重大な変化が生じた場合
- (3) 本契約を継続するにあたり、著しく経営が困難と思われる場合

第9条（有効期間）

本契約締結日から5年間とする。但し、本契約期間満了前30日以内に甲乙いずれからも契約終了の申し入れがない場合には、本契約は、自動的に1年間延長され、その後も同様とする。

2. 前項にかかわらず、甲及び乙は第3条、第4条、第5条、第6条、及び第7条に定め

る義務については、本契約の終了後も存続するものとする。

第10条（合意管轄）

甲及び乙は、本契約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意する。

第11条（規定外事項）

甲および乙は、本契約に定めのない事項または本契約の条項の解釈に疑義が生じたときは、本契約締結の趣旨に則り、甲乙誠意をもって協議のうえ解決するものとする。

本契約書の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ各1通を保有する。

2022 年 月 日

甲：

乙：東京都品川区西五反田6丁目2-7
ウエストサイド五反田3階
株式会社 INSTINCT BROTHERS
代表取締役 永野友喜